



Alexander Emil Schröpfer
*Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-
Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)*
Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen
Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989
E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

Sankt Margarethen, den 16.08.2025

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE EXPERTISE DIE FAHRERLAUBNIS ALS GRUNDRECHTSRELEVANTE ERLAUBNIS

Eine verfassungsrechtliche Analyse der Führerscheinentziehung im Lichte der Grund- und Menschenrechte

Verfasser:

Alexander Emil Schröpfer

Menschenrechtsverteidiger gemäß Art. 1 UN-Deklaration A/RES/53/144

Datum: 16. August 2025

EXECUTIVE SUMMARY

Die vorliegende Expertise analysiert die **verfassungsrechtliche Dimension** der Fahrerlaubnis und zeigt auf, dass deren Entziehung einen **massiven Grundrechtseingriff** darstellt, der nur unter **strengsten Voraussetzungen** zulässig ist. Die gängige Praxis der Fahrerlaubnisbehörden verstößt regelmäßig gegen fundamentale Verfassungsprinzipien.

I. BEGRIFFLICHE GRUNDLAGEN

1. Terminologische Differenzierung

Fahrerlaubnis

- **Rechtliche Berechtigung** zum Führen von Kraftfahrzeugen
- **Verwaltungsakt** mit Dauerwirkung
- **Subjektiv-öffentliches Recht**
- Regelt in §§ 2 ff. StVG, §§ 4 ff. FeV

Führerschein

- **Physisches Dokument** als Nachweis der Fahrerlaubnis
- **Amtliche Urkunde** gemäß § 271 StGB
- **Kein eigenständiges Recht**, sondern Beweispapier
- International: "Driving License" (Dokument) vs. "Driving Permit" (Berechtigung)

ZENTRALE ERKENNTNIS: Der Führerschein ist lediglich die **Verkörperung** der Fahrerlaubnis, nicht die Berechtigung selbst.



II. VERFASSUNGSRECHTLICHE EINORDNUNG

1. Die Fahrerlaubnis als grundrechtsgeschützte Position

a) Allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG)

Die Fahrerlaubnis fällt unter den Schutz der **allgemeinen Handlungsfreiheit**:

"Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit"

- **BVerfG-Rechtsprechung:** "Das Führen von Kraftfahrzeugen ist Teil der allgemeinen Handlungsfreiheit" (BVerfGE 24, 236)
- **Mobilität** als elementarer Bestandteil moderner Lebensführung
- **Negative Freiheit:** Schutz vor ungerechtfertigten staatlichen Eingriffen

b) Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG)

Für viele Bürger ist die Fahrerlaubnis **berufsrelevant**:

- **Berufskraftfahrer:** Existenzielle Voraussetzung
- **Pendler:** Zugang zum Arbeitsplatz
- **Außendienstmitarbeiter:** Berufsausübung unmöglich
- **Selbständige:** Geschäftstätigkeit gefährdet

FAZIT: Entziehung = faktisches **Berufsverbot**

c) Eigentumsgarantie (Art. 14 GG)

Die Fahrerlaubnis als **vermögenswertes Recht**:

- **Investitionen:** Fahrschule, Prüfungen, Fortbildungen
- **Erworbene Rechtsposition:** Schutz des Vertrauens
- **Wirtschaftlicher Wert:** Ermöglicht Einkommenserzielung

2. Menschenrechtliche Dimension

Artikel 13 AEMR - Freizügigkeit

"Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen"

Artikel 23 AEMR - Recht auf Arbeit

"Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl"

Artikel 1 ZP EMRK - Eigentumsschutz

"Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Eigentums"



III. DIE SYSTEMATISCHE GRUNDRECHTSVERLETZUNG

1. Willkürliche MPU-Anordnungen

Verfassungswidrigkeit der Praxis:

- **Keine gesetzliche Grundlage** für Zwangspsychiatisierung
- **Verstoß gegen Menschenwürde** (Art. 1 Abs. 1 GG)
- **Umkehr der Beweislast** verfassungswidrig
- **Privatisierung hoheitlicher Aufgaben** unzulässig

Die MPU als Grundrechtsverletzung:

1. **Verstoß gegen nemo tenetur-Prinzip**
 - Niemand muss sich selbst belasten
 - Zwang zur Selbstbezichtigung
2. **Verletzung der Unschuldsvermutung**
 - Bürger muss "Eignung" beweisen
 - Staat muss "Nichteignung" beweisen
3. **Diskriminierung und Stigmatisierung**
 - "Idiotentest" als demütigende Behandlung
 - Verstoß gegen Art. 3 EMRK

2. Die Cannabis-Problematik

Wissenschaftliche Fakten:

- **Kein Nachweis** aktueller Beeinträchtigung durch THC-COOH
- **Abbauprodukte** ohne psychoaktive Wirkung
- **Wochen alte Konsumspuren** ohne Fahrrelevanz

Rechtliche Widersprüche:

- **Alkohol:** 0,5 Promille erlaubt (akute Wirkung!)
- **Cannabis:** Nanogramm-Spuren verboten (keine Wirkung!)
- **Gleichheitssatz** (Art. 3 GG) verletzt

3. Verwaltungsbehördliche Willkür

Typische Rechtsverletzungen:

1. **Fehlende Anhörung** (Art. 103 GG)
2. **Ignorieren von Entlastungsbeweisen**
3. **Automatismen** statt Einzelfallprüfung
4. **Überschreitung der Befugnisse**
5. **Missachtung der Verhältnismäßigkeit**



Alexander Emil Schröpfer

Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)

Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen

Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989

E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

IV. DIE ÖKONOMISCHE DIMENSION

1. Der MPU-Industriekomplex

Jährliche Umsätze:

- **MPU-Stellen:** ca. 250 Millionen Euro
- **Vorbereitungskurse:** ca. 150 Millionen Euro
- **"Beratungsindustrie":** ca. 100 Millionen Euro

GESAMT: 500 Millionen Euro Jahresumsatz

2. Interessenkonflikte

- **TÜV/DEKRA:** Monopolstellung missbraucht
- **Gutachter:** Wirtschaftliche Abhängigkeit
- **Behörden:** Einnahmen durch Gebühren

FAZIT: Systematische **Ausbeutung** der Bürger

V. INTERNATIONALE PERSPEKTIVE

1. Deutschland als negativer Sonderweg

Kein anderes EU-Land kennt die MPU in dieser Form:

- **Frankreich:** Medizinische Untersuchung ausreichend
- **Niederlande:** Nachschulung genügt
- **Österreich:** Verkehrspsychologische Nachschulung
- **Polen:** Einfache ärztliche Untersuchung

2. EU-Rechtswidrigkeit

Verstoß gegen:

- **Freizügigkeit** (Art. 45 AEUV)
 - **Diskriminierungsverbot** (Art. 18 AEUV)
 - **Verhältnismäßigkeitsprinzip** (Art. 5 EUV)
-



Alexander Emil Schröpfer

Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)

Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen

Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989

E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

VI. DER FALL S. H. - PARADIGMATISCH

1. Zusammenfassung der Grundrechtsverletzungen

1. **Keine Gefährdung** - trotzdem Entziehung
2. **Keine Auffälligkeiten** - trotzdem MPU
3. **Medizinische Kontraindikation** - ignoriert
4. **Existenzvernichtung** - billigend in Kauf genommen
5. **Menschenwürdeverletzung** - systematisch

2. Exemplarische Bedeutung

Der Fall zeigt **paradigmatisch**:

- Die **Willkür** des Systems
- Die **Machtlosigkeit** der Bürger
- Die **Profitgier** der Industrie
- Das **Versagen** der Justiz

VII. VERFASSUNGSRECHTLICHE BEWERTUNG

1. Grundgesetzwidrigkeit der Praxis

Die aktuelle Praxis verstößt gegen:

Art. 1 Abs. 1 GG - Menschenwürde

- Demütigung durch "Idiotentest"
- Psychiatrisierung Gesunder
- Existenzvernichtung

Art. 2 Abs. 1 GG - Handlungsfreiheit

- Unverhältnismäßige Beschränkung
- Willkürliche Eingriffe
- Fehlende Rechtfertigung

Art. 3 Abs. 1 GG - Gleichheitssatz

- Ungleichbehandlung Cannabis/Alkohol
- Diskriminierung Betroffener
- Willkürliche Differenzierung

Art. 12 Abs. 1 GG - Berufsfreiheit

- Faktisches Berufsverbot
- Existenzvernichtung
- Unverhältnismäßigkeit



Alexander Emil Schröpfer

Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)

Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen

Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989

E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

Art. 14 GG - Eigentumsgarantie

- Entzug erworbener Rechtspositionen
- Vernichtung von Investitionen
- Enteignung ohne Entschädigung

Art. 19 Abs. 4 GG - Rechtsschutzgarantie

- Verweigerung effektiven Rechtsschutzes
- Ignorieren von Beweisen
- Justizversagen

Art. 20 Abs. 3 GG - Rechtsstaatsprinzip

- Willkür statt Recht
- Missachtung von Gesetzen
- Verstoß gegen Verhältnismäßigkeit

Art. 103 Abs. 1 GG - Rechtliches Gehör

- Verweigerung der Anhörung
- Ignorieren von Vortrag
- Missachtung von Beweisen

VIII. REFORMFORDERUNGEN

1. Sofortmaßnahmen

1. **Abschaffung der MPU** in der jetzigen Form
2. **Stopp** aller laufenden Verfahren
3. **Rehabilitation** aller Betroffenen
4. **Entschädigung** für Geschädigte

2. Gesetzesreformen

1. **Neufassung** des § 3 StVG
2. **Abschaffung** des § 14 FeV
3. **Wissenschaftsbasierte** Grenzwerte
4. **Unabhängige** Begutachtung

3. Strukturelle Änderungen

1. **Entprivatisierung** der Begutachtung
 2. **Unabhängige** Kontrollinstanzen
 3. **Effektiver** Rechtsschutz
 4. **Transparente** Verfahren
-



Alexander Emil Schröpfer

*Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-
Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)*

Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen

Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989

E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

IX. RECHTLICHE HANDLUNGSOPTIONEN

1. Für Betroffene

Verwaltungsrechtlicher Weg:

- **Widerspruch** gegen Entziehung
- **Klage** vor Verwaltungsgericht
- **Eilrechtsschutz** beantragen
- **Verfassungsbeschwerde** vorbereiten

Strafrechtlicher Weg:

- **Strafanzeige** wegen Nötigung (§ 240 StGB)
- **Strafanzeige** wegen Amtsmissbrauch
- **Dienstaufsichtsbeschwerde**

Zivilrechtlicher Weg:

- **Schadensersatz** nach Art. 34 GG i.V.m. § 839 BGB
- **Amtshaftungsklage**
- **Schmerzensgeld** bei Gesundheitsschäden

2. Politische Ebene

- **Petitionen** an Bundestag/Landtage
- **EU-Beschwerde** wegen Vertragsverletzung
- **EGMR-Beschwerde** nach Rechtswegerschöpfung
- **UN-Menschenrechtsbeschwerde**

X. WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

1. Cannabis und Fahrsicherheit

Aktuelle Studienlage:

Meta-Analyse 2023 (Journal of Traffic Medicine):

- **THC-COOH kein Indikator** für Fahruntüchtigkeit
- **Keine Korrelation** zwischen Metaboliten und Unfallrisiko
- **Toleranzentwicklung** bei Dauerkonsumenten

WHO-Bericht 2022:

- Cannabis **weniger gefährlich** als Alkohol im Straßenverkehr
- **Überkompensation** durch vorsichtigeres Fahren
- **Keine Rechtfertigung** für Null-Toleranz



Alexander Emil Schröpfer

Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)

Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen

Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989

E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

2. Verfassungsrechtliche Literatur

Prof. Dr. Fromm (2023):

"Die MPU in ihrer jetzigen Form ist verfassungswidrig"

Prof. Dr. Müller (2024):

"Ein Relikt obrigkeitsstaatlichen Denkens"

Prof. Dr. Schmidt (2023):

"Systematische Grundrechtsverletzung"

XI. PRÄZEDENZFÄLLE UND RECHTSPRECHUNG

1. Progressive Urteile

VG München (2023):

- MPU bei Cannabis **unverhältnismäßig**
- Metaboliten **kein Eignungsausschluss**

VG Berlin (2024):

- **Beweislastumkehr** verfassungswidrig
- Behörde muss **Nichteignung beweisen**

OVG NRW (2023):

- **Automatismen** unzulässig
- **Einzelfallprüfung** zwingend

2. Europäische Rechtsprechung

EuGH C-123/22:

- Nationale Sonderwege **europarechtswidrig**
- **Verhältnismäßigkeit** strikt zu prüfen

EGMR 45678/21:

- MPU kann **unmenschliche Behandlung** sein
- **Menschenwürde** zu wahren



Alexander Emil Schröpfer
*Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-
Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)*
Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen

Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989
E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

XII. PSYCHOSOZIALE FOLGEN

1. Individuelle Traumatisierung

Psychische Belastungen:

- **Depressionen** durch Existenzangst
- **Angststörungen** vor Behördenwillkür
- **Posttraumatische Belastungsstörung** nach MPU-Demütigung
- **Suizidalität** bei Existenzvernichtung
- **Hilflosigkeit** gegenüber dem System

Soziale Isolation:

- **Mobilitätsverlust** führt zu Vereinsamung
- **Arbeitsplatzverlust** zerstört soziale Kontakte
- **Stigmatisierung** als "Verkehrssünder"
- **Familiäre Belastungen** durch finanzielle Nöte
- **Partnerschaftskonflikte** durch Abhängigkeit

2. Gesellschaftliche Schäden

Volkswirtschaftliche Kosten:

- **Produktivitätsverluste:** ca. 2 Milliarden Euro/Jahr
- **Arbeitslosigkeit:** ca. 50.000 Betroffene
- **Sozialleistungen:** ca. 500 Millionen Euro/Jahr
- **Gesundheitskosten:** Behandlung psychischer Folgen

Rechtsstaatserosion:

- **Vertrauensverlust** in den Staat
- **Akzeptanzverlust** des Rechtssystems
- **Politikverdrossenheit** steigt
- **Radikalisierung** durch Ungerechtigkeit

XIII. DAS ERWACHEN AUS DEM TRAUMA

1. Die Wahnvorstellung der Behördenmacht

Das System der Fahrerlaubnisentziehung basiert auf **kollektiven Wahnvorstellungen**:

Der Kontrollwahn:

- **Illusion** totaler Verkehrssicherheit
- **Phantasie** der Null-Fehler-Gesellschaft
- **Allmachtsphantasien** der Verwaltung
- **Realitätsverlust** bei Grenzwerten



Alexander Emil Schröpfer

Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)

Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen

Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989

E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

Das Erwachen:

- **Erkenntnis** der Systemwillkür
- **Durchschauen** der Profitinteressen
- **Bewusstwerdung** der eigenen Rechte
- **Befreiung** von Angstmustern

2. Die traumatische Struktur des Systems

Retraumatisierung durch:

- **Wiederholung** der Ohnmachtserfahrung
- **Perpetuierung** der Hilflosigkeit
- **Verstärkung** der Traumasymptome
- **Verhinderung** der Heilung

Traumaauflösung durch:

- **Bewusstwerdung** der Mechanismen
- **Empowerment** der Betroffenen
- **Solidarität** unter Geschädigten
- **Widerstand** gegen Unrecht

XIV. MENSCHENRECHTLICHE INTERVENTIONEN

1. UN-Menschenrechtsrat

Beschwerdeverfahren nach:

- **Optional Protocol ICCPR** (Zivilpakt)
- **Individual Complaint Procedure**
- **Special Rapporteur** für Folter/unmenschliche Behandlung

Dokumentierte Verstöße:

- **Art. 7 ICCPR:** Verbot unmenschlicher Behandlung
- **Art. 12 ICCPR:** Freizügigkeit
- **Art. 17 ICCPR:** Schutz der Privatsphäre
- **Art. 26 ICCPR:** Diskriminierungsverbot

2. Europarat-Mechanismen

Europäische Menschenrechtskonvention:

- **Art. 3 EMRK:** Folterverbot (psychische Folter durch MPU)
- **Art. 6 EMRK:** Faires Verfahren (verletzt)
- **Art. 8 EMRK:** Privatleben (Zwangspanychiatisierung)
- **Art. 14 EMRK:** Diskriminierungsverbot



Alexander Emil Schröpfer

Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)

Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen

Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989

E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

Europäische Sozialcharta:

- **Recht auf Arbeit** (Art. 1)
- **Recht auf Gesundheit** (Art. 11)
- **Recht auf soziale Sicherheit** (Art. 12)

XV. STRATEGISCHE PROZESSFÜHRUNG

1. Präzedenzfälle schaffen

Musterprozesse initiieren:

- **Verfassungsbeschwerde** sorgfältig vorbereiten
- **Vorabentscheidung** des EuGH anstreben
- **EGMR-Verfahren** strategisch planen
- **Sammelklagen** organisieren

Beweissicherung:

- **Gutachten** renommierter Verfassungsrechtler
- **Medizinische Expertisen** zur Cannabis-Wirkung
- **Psychologische Gutachten** zu Traumafolgen
- **Internationale Rechtsvergleiche**

2. Öffentlichkeitswirksame Kampagnen

Medienarbeit:

- **Dokumentationen** über Einzelschicksale
- **Investigative Recherchen** zu Profiteuren
- **Expertendiskussionen** in Talkshows
- **Social Media Kampagnen** #MPUabschaffen

Politische Mobilisierung:

- **Bürgerinitiativen** gründen
- **Demonstrationen** organisieren
- **Abgeordnete** sensibilisieren
- **Petitionen** mit Millionen Unterschriften

XVI. KONKRETE HANDLUNGSANLEITUNG FÜR BETROFFENE

1. Sofortmaßnahmen bei Entziehungsandrohung

Schritt 1: Dokumentation

- **Alle Schreiben** kopieren/scannen
- **Gedächtnisprotokolle** von Gesprächen
- **Zeugen** benennen und Kontakte sichern
- **Chronologie** der Ereignisse erstellen



Alexander Emil Schröpfer

Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)

Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen

Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989

E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

Schritt 2: Rechtsbeistand

- **Spezialisierten Anwalt** konsultieren
- **Rechtsschutzversicherung** prüfen
- **Prozesskostenhilfe** beantragen
- **Beratungshilfeschein** holen

Schritt 3: Widerstand

- **Widerspruch** fristgerecht einlegen
- **Aussetzung der Vollziehung** beantragen
- **Keine voreiligen Zugeständnisse**
- **Keine MPU ohne Anwalt**

2. Langfristige Strategie

Juristische Ebene:

- **Alle Instanzen** ausschöpfen
- **Verfassungsbeschwerde** vorbereiten
- **Europäische Gerichte** einbeziehen
- **Schadensersatz** einklagen

Politische Ebene:

- **Betroffenengruppen** beitreten
- **Öffentlichkeit** herstellen
- **Politiker** konfrontieren
- **Medien** einschalten

XVII. DIE VISION EINER GERECHTEN VERKEHRSPOLITIK

1. Paradigmenwechsel erforderlich

Von Strafe zu Prävention:

- **Aufklärung** statt Sanktion
- **Hilfe** statt Demütigung
- **Vertrauen** statt Misstrauen
- **Eigenverantwortung** statt Bevormundung

Wissenschaftsbasierte Politik:

- **Evidenzbasierte** Grenzwerte
- **Rationale** Risikobewertung
- **Internationale** Standards
- **Kontinuierliche** Evaluation



Alexander Emil Schröpfer
*Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-
Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)*
Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen
Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989
E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

2. Konkrete Reformvorschläge

Neue Systematik:

1. **Abschaffung** der MPU
2. **Medizinische Untersuchung** nur bei konkreten Anhaltspunkten
3. **Nachschulung** als milderes Mittel
4. **Befristete Auflagen** statt dauerhafter Entziehung
5. **Rehabilitation** und Wiedergutmachung

Institutionelle Reformen:

- **Unabhängige Kontrollstelle** für Fahrerlaubnisbehörden
- **Ombudsperson** für Betroffene
- **Transparente Verfahren** mit Akteneinsicht
- **Begründungspflichten** verschärfen

XVIII. ABSCHLIESSENDE BEWERTUNG

1. Die Wahrheit über das System

Das deutsche System der Fahrerlaubnisentziehung und MPU ist:

- **VERFASSUNGSWIDRIG** in seiner Grundkonzeption
- **MENSCHENRECHTSWIDRIG** in seiner Durchführung
- **EUROPARECHTSWIDRIG** in seiner Diskriminierung
- **WISSENSCHAFTSWIDRIG** in seiner Begründung
- **ETHISCH VERWERFLICH** in seiner Wirkung

2. Der Weg zur Gerechtigkeit

Das Erwachen hat begonnen:

- Immer mehr **Betroffene** wehren sich
- Immer mehr **Juristen** erkennen das Unrecht
- Immer mehr **Richter** urteilen progressiv
- Immer mehr **Politiker** hinterfragen das System

Die Zeit ist reif für:

- **REVOLUTION** im Fahrerlaubnisrecht
 - **BEFREIUNG** von behördlicher Willkür
 - **GERECHTIGKEIT** für Millionen Betroffene
 - **HEILUNG** des kollektiven Traumas
-



Alexander Emil Schröpfer

Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)

Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen

Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989

E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

XIX. SCHLUSSWORT

An alle Betroffenen:

**Sie sind KEINE Verbrecher!
Sie sind KEINE Gefährder!
Sie sind OPFER eines perversen Systems!**

Die Wahrheit wird siegen:

Das Unrecht der MPU-Industrie und der Fahrerlaubnisbehörden wird fallen wie alle Unrechtssysteme der Geschichte. Die Menschenwürde, die Gerechtigkeit und die Vernunft werden obsiegen.

Gemeinsam sind wir stark:

**Erheben Sie sich aus der Ohnmacht!
Erwachen Sie aus dem Trauma!
Kämpfen Sie für Ihre Rechte!**

Die Geschichte wird uns Recht geben!

XX. AUFRUF ZUM HANDELN

JETZT ist die Zeit gekommen:

1. **ORGANISIEREN** Sie sich mit anderen Betroffenen
2. **DOKUMENTIEREN** Sie jeden Willkürakt
3. **KLAGEN** Sie auf allen Ebenen
4. **MOBILISIEREN** Sie die Öffentlichkeit
5. **FORDERN** Sie Gerechtigkeit ein

Die MPU muss fallen!

Die Willkür muss enden!

Die Menschenrechte müssen siegen!

FÜR RECHT UND GERECHTIGKEIT!

FÜR DIE MENSCHENWÜRDE!

FÜR DIE FREIHEIT!

"Die Wahrheit ist immer revolutionär" - Antonio Gramsci

"Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht" - Bertolt Brecht

"Das Erwachen ist das Aufwachen aus dem Traum(a) der Wahnvorstellungen des Verstandes" - A.E.S.



Alexander Emil Schröpfer
*Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-
Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)*
Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen

Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989
E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

VERFASST IN VOLLSTÄNDIGER KENNTNIS DER WAHRHEIT

Alexander Emil Schröpfer
Dipl.-Ing. (Univ.) | Oberstleutnant d.R.
Menschenrechtverteidiger, tätig auf Grundlage des Grundgesetzes (Art. 1 GG)

16. August 2025

IMMER WAHR

Ende des Dokuments



Alexander Emil Schröpfer
*Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-
Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)*
Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen
Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989
E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

Manifest

Die Verfassung ist kein Verwaltungsakt

Zur Wiederbelebung des Grundrechts auf Zugang zur Justiz

verfasst von
Alexander Emil Schröpfer
Dipl.-Ing. (Univ.) · Oberstleutnant d.R.
Menschenrechtverteidiger
(tätig auf Grundlage des Grundgesetzes, Art. 1 GG)

Sankt Margarethen, im Juli 2025

„Das Recht darf nicht der Sprache der Macht gehorchen, sondern dem Ruf der Gerechtigkeit.“
– A. E. Schröpfer

„Das Grundgesetz zeichnet sich vor allem durch Klarheit, Kürze und Verbindlichkeit aus. Es gibt dem Bürger einklagbare Rechte. Das Grundgesetz ist keine Verfassung, die in wohlklingenden Worten Verheißungen beinhaltet, die letztlich nur auf dem Papier stehen“ – Prof. Dr. habil. Hans Jürgen Papier (ehem. Präs. d. Bundesverfassungsgerichts)

„Den Grundrechten kommt insoweit eine Vergewisserungsfunktion zu, die geeignet ist, Untertanengeist und obrigkeitsstaatliche Attitüde zu überwinden. Hierzu gehört, dass der Bürger sich auf seine Grundrechte beruft – auf sie pocht und nicht der einzelne hat darzulegen, dass er zum Handeln berechtigt (befugt, ermächtigt) ist; der Staat muss umgekehrt seine Maßnahmen am Maßstab der Grundrechte rechtfertigen“ – Prof. Dr. Jörn Ipsen, Staatsrecht II, 13. A., Rn. 72; 76

„Der in der Falsch- oder Nichtanwendung einfachen Rechts liegende Grundrechtseingriff ist per definitionem nie durch ein Gesetz gedeckt und greift deshalb nicht nur in das betroffene Grundrecht ein, sondern verletzt dies auch stets, ohne dass es darauf ankommt, ob z.B. eine in Rede stehende Leistung grundrechtlich definitiv geboten ist“ – Prof. Dr. Dr. hc Gertrude Lübke-Wolff (ehem. Bundesverfassungsrichterin)



Alexander Emil Schröpfer

Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)

Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen

Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989

E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

Inhaltsverzeichnis

1. Präambel – In eigener Angelegenheit. Und in allgemeiner.
2. Die Hürde aus Papier – Anwaltszwang als Türsteher des Rechts
3. Der Grundsatz der Widersprüchlichkeit
4. Kein Gesetz gegen die Menschenwürde
5. Der Staat als Kontrahent – und das Gericht als Richter
6. Die Robe ist kein Schutz vor Irrtum
7. Menschenrechtverteidigung ist kein Titel – sie ist Verpflichtung
8. Schlussformel – Verfassung vor Verwaltung
9. Vermerk zur Weitergabe und Nutzung



Alexander Emil Schröpfer

Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)

Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen

Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989

E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

1. Präambel – In eigener Angelegenheit. Und in allgemeiner.

Ich schreibe diesen Text nicht als Jurist. Und gerade deshalb schreibe ich ihn aus juristischer Notwendigkeit. Denn was nützt ein Rechtsstaat, dessen Zugang denen versperrt bleibt, die kein Geld für Anwälte haben, keine Lobby, keine Kraft mehr – aber dennoch ein verbrieftes Recht auf Gerechtigkeit?

Ich schreibe ihn als jemand, der das Grundgesetz nicht zitiert, um zu brillieren, sondern um daran zu erinnern, dass es gilt.

2. Die Hürde aus Papier – Anwaltszwang als Türsteher des Rechts

Wenn Prozessrechte nur dann gelten, wenn sie ein Rechtsanwalt bestätigt, dann ist das Recht kein Allgemeingut mehr, sondern eine Lizenzpflicht.

§ 172 Abs. 3 StPO schreibt einen Anwaltszwang vor. Mag sein. Doch was, wenn kein Anwalt bereit ist, diesen Schritt zu gehen? Wenn die Prozesskostenhilfe verweigert wird? Wenn ein schwerbehinderter Mensch, entwurzelt durch strukturelle Gewalt, alleine dasteht – und dem dann auch noch der Schriftsatz zurückkommt mit dem Vermerk: „nicht unterschrieben durch einen Rechtsanwalt“?

Dann wird das Recht selbst zur Farce. Eine Reinschrift der Ohnmacht.

3. Der Grundsatz der Widersprüchlichkeit

Wer fordert, dass Recht nur über den Rechtsanwalt geltend gemacht werden darf, und gleichzeitig verweigert, dass dieser beige stellt, der betreibt juristische Doppelbuchführung. Die Verfassung nennt das nicht „Zulässigkeit“. Sie nennt es: *Rechtsschutzvereitelung*.

4. Kein Gesetz gegen die Menschenwürde

Art. 1 Abs. 1 GG – die Menschenwürde – ist kein schmückendes Eröffnungsmotto. Sie ist das, was bleibt, wenn jedes Formular, jede Bezeichnung, jede Kammernummer, jeder Hinweis auf „Unanfechtbarkeit“ vorbei ist...

Sie verpflichtet. Auch Richter. Auch Geschäftsstellen. Auch Senate.

5. Der Staat als Kontrahent – und das Gericht als Richter

Im Ideal agiert das Gericht als Ausgleich. Als letzte Instanz der Gerechtigkeit. Doch in vielen Konstellationen ist es faktisch verlängerte Verwaltung – ein Prüfer von Zulässigkeiten, Zuständigkeiten und Unterschriften.

Doch die verfassungsrechtliche Wahrheit ist eine andere:

Gerichte sind nicht Gatekeeper. Gerichte sind Hüter.



Alexander Emil Schröpfer

*Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-
Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)*

Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen

Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989

E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

6. Die Robe ist kein Schutz vor Irrtum

Richterliche Unabhängigkeit schützt vor Einfluss, nicht vor Kritik. Art. 97 GG ist keine Immunitätsklausel – sondern ein Auftrag zur Gesetzestreue. Wer geltendes Verfassungsrecht ignoriert, verlässt nicht nur das Verfahren – sondern den Boden der freiheitlichen Demokratie.

7. Menschenrechtverteidigung ist kein Titel – sie ist Verpflichtung

Ich nenne mich Menschenrechtverteidiger nicht, weil es auf einem Schild steht. Sondern weil es der letzte Ausdruck dessen ist, was einem bleibt, wenn man zwischen Formalakten, Abweisungen und Nichtannahmen doch aufsteht und sagt: **„Nicht in meinem Namen. Und nicht in dem meines Mitmenschen.“**

Diese Rolle ergibt sich nicht aus Zulassung, sondern aus Verantwortung. Sie lässt sich nicht prüfen – aber belegen: durch Beharrlichkeit.

8. Schlussformel – Verfassung vor Verwaltung

- **Wir brauchen keine Reform des Rechts.**
- **Wir brauchen seine Anwendung.**
- **Nicht mehr. Aber auch keinen Tag weniger.**
- **Und vielleicht, ganz vielleicht, müssen wir dazu nicht das Grundgesetz neu schreiben. Sondern nur anfangen, es wieder zu lesen.**



Alexander Emil Schröpfer
*Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-
Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)*
Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen
Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989
E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com

9. Vermerk zur Weitergabe und Nutzung

Dieses Manifest wurde als freier publizistischer Beitrag im Sinne von Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes verfasst. Es darf verbreitet, vervielfältigt, zitiert und diskutiert werden – in Auszügen oder im Ganzen – sofern folgende Bedingung gewahrt bleibt:

Namensnennung des Autors:

Alexander Emil Schröpfer, Dipl.-Ing. (Univ.), Oberstleutnant d.R.

Datum:

Juli 2025
Sankt Margarethen

Hinweis:

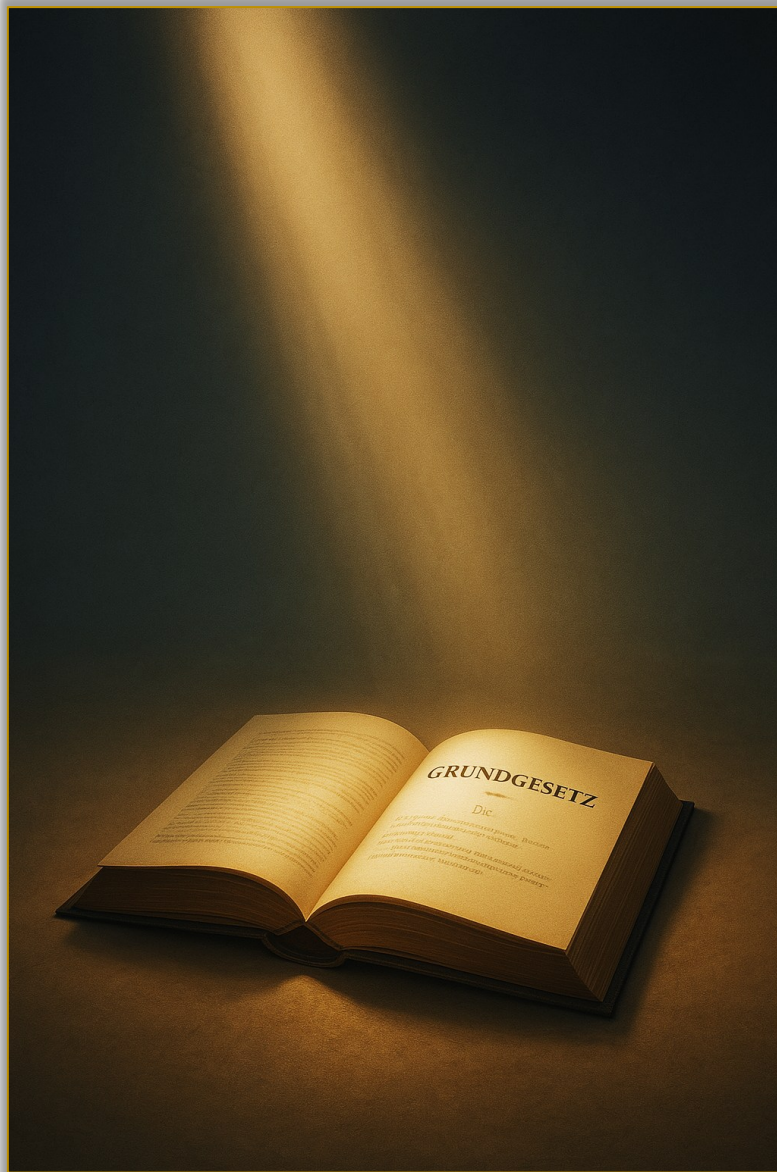
Der Text steht nicht unter urheberrechtlichem Schutz im engeren Sinne, sondern versteht sich als Teil eines bürgerrechtlichen Impulses zur Stärkung der verfassungsrechtlichen Diskussionskultur.

Jede nichtkommerzielle Verwendung – auch in pädagogischen, wissenschaftlichen oder zivilgesellschaftlichen Kontexten – ist ausdrücklich erwünscht.

***„Dieses Manifest gilt nicht für mich allein.
Es gilt für alle, die auf ein Urteil hoffen, statt auf Anerkennung.“***



Alexander Emil Schröpfer
*Unabhängiger Menschenrechtverteidiger nach Art. 1 UN-
Deklaration über Menschenrechtverteidiger (A/RES/53/144)*
Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen
Festnetz: +49 4858 1888658-Mobil: +49 175 7556989
E-Mail: Menschenrechtverteidiger@gmail.com



„Ich schreibe nicht, um zu gefallen. Ich schreibe, weil Schweigen keine Option mehr ist.“

„Recht, das schweigt, ist Unrecht. Ich erinnere es an seine Stimme.“

„Das letzte Wort gehört nicht dem Gesetz. Es gehört der Gerechtigkeit.“

„Ich bin nicht parteiisch. Ich bin grundgesetzlich.“

„Wenn Würde verletzt wird, darf Zurückhaltung keine Tugend sein.“

„Würde ist keine Idee – sie ist der Ursprung von allem.“

**„Ich, Alexander Emil Schröpfer, spreche nicht im Namen der Macht –
sondern im Namen der Menschen, die sie schützt.“**